

1008672-04.2021.8.26.0047

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Adjudicação Compulsória

Magistrado: DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... de morte por envolvimento com o tráfico de drogas, o que inviabilizou a transferência e o autor deseja transferir o imóvel, por isso ingressou com a presente ação de adjudicação.

Destarte, verifico verossimilhança nas alegações da parte autora, eis que Ana Paula recebeu o imóvel de herança pelo falecimento de Vicentina, sendo que a matrícula do imóvel nº 42.978 já está em nome da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Cível

R Lício Brandão de Camargo, 50, Assis - SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0015502-86.2010.8.26.0047 - lauda

Em 24.10.2022, faço conclusão destes autos. Eu, Luma Gomes Gândara Sciarini - Assistente Judiciária, digitei.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008672-04.2021.8.26.0047

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória

Requerente:

Gilmar Francisco dos Santos

Requerido:

Ana Paula Cabelo da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI

Vistos.

GILMAR FRANCISCO DOS SANTOS propôs a presente ação de adjudicação compulsória em face de ANA PAULA CABELO DA SILVA. Alegou, em síntese, que em 23.12.2019 comprou e pagou à parte ré, um imóvel situado na Rua Amador Bueno, 277, Vila Santa Cecília, em Assis-SP, objeto da matrícula 42.978. Afirma que pagou o valor de R\$ 220.000,00 e que o imóvel em questão é fruto de uma herança de Ana Paula recebida em função do falecimento de sua genitora Vicentina, em 11.07.2005. Aduz que a requerida é legítima proprietária e tem plenas condições de realizar a transação de venda, entretanto, antes da lavratura do registro da transação no CRI a ré simplesmente desapareceu, ao que parece por ameaças de morte que vinha sofrendo, estando em lugar incerto e não sabido. Requer a total procedência para a expedição da carta de adjudicação compulsória (fls. 01/04). Procuração e documentos juntados (fls. 05/17).

Determinada a emenda à inicial para comprovação da justiça gratuita (fls. 18/19).

Emenda à inicial juntada (fls. 22/40).

Decisão deferindo os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação (fl. 41).

Decisão determinando a citação por edital (fl. 81).

Edital de citação (fls. 84/87).

Contestação apresentada por negativa geral (fls. 92/94).

Impugnação à Contestação (fls. 95/96).

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, com base no artigo 355, do CPC, eis que a questão de mérito é unicamente de direito, sendo desnecessárias outras provas, que ficam indeferidas.

A adjudicação compulsória é a transferência obrigatória (compulsória) de um bem móvel ou imóvel, ou seja, quando o vendedor e o comprador de um imóvel celebram um compromisso de venda e compra com pagamento parcelado, ambas as partes se comprometem, após a quitação do débito, a passar a escritura definitiva. Todavia, se alguma das partes, por razões diversas, negar-se a concluir o negócio, lavrando a escritura definitiva, a parte interessada pode ingressar com ação judicial de adjudicação compulsória com a finalidade de obter, através de sentença, a denominada carta de adjudicação, o que substitui a lavratura da escritura definitiva.

No caso dos autos, a parte autora requer a adjudicação compulsória do imóvel adquirido em 23.12.2019 de Ana Paula, através do instrumento particular de compromisso de compra e venda (fls. 07/10), localizado na Rua Amador Bueno, 277, bairro Vila Santa Cecília, Assis-SP.

A vendedora Ana Paula Cabelo da Silva se encontra em lugar incerto e não sabido, segundo notícias, pois vinha recebendo ameaças de morte por envolvimento com o tráfico de drogas, o que inviabilizou a transferência e o autor deseja transferir o imóvel, por isso ingressou com a presente ação de adjudicação.

Destarte, verifico verossimilhança nas alegações da parte autora, eis que Ana Paula recebeu o imóvel de herança pelo falecimento de Vicentina, sendo que a matrícula do imóvel nº 42.978 já está em nome da parte ré; a parte autora juntou aos autos comprovantes de pagamentos (fls. 13/17) e a ré se encontra em local incerto, tanto que foi citada por edital e apresentou contestação através de curador especial.

Frise-se que a contestação apresentada pelo curador especial, que foi por negativa geral, não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse descaracterizar o direito da parte autora.

Desse modo, de rigor o acolhimento do pleito inicial.

Diante do exposto e de tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, I, CPC e o faço para DETERMINAR a adjudicação compulsória do imóvel localizado na Rua Amador Bueno, 277, bairro Vila Santa Cecília, em Assis-SP, objeto da matrícula 42.978, em favor da parte autora.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Assis para que proceda ao registro do imóvel em nome da parte autora.

Não há que se falar em condenação em ônus sucumbenciais, já que a parte ré não foi citada pessoalmente, sendo representada por curador especial.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários à curadora especial (fl. 94), nos termos da tabela do convênio OAB/Defensoria Pública.

P.R.I.C.

Assis, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA